软件技术服务合同

合同编号：TS-2026-0417

甲方（委托方）：华澜数字科技有限公司

乙方（服务方）：启元软件技术（上海）有限公司

签订地点：上海市浦东新区

第一条 服务内容

甲方委托乙方提供业务支撑系统的定制开发及后续运维服务，服务范围包括需求调研、系统设计、编码实现、测试验收、上线部署，以及质保期内的缺陷修复与版本升级。

乙方应依据双方书面确认的需求规格说明书完成全部交付物。需求规格说明书经双方授权代表签字后，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第二条 服务期限与交付

服务期限自 2026 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止。乙方应按项目计划分三个阶段交付，每个阶段结束后提交阶段成果并配合甲方组织评审。

乙方应指派具备同类项目经验的项目经理负责本项目。项目经理在项目期间不得擅自更换，确需更换的，应提前十个工作日书面告知甲方并取得甲方书面同意。

第三条 付款与结算

本合同服务费总额为人民币捌拾陆万元整（小写：¥860,000.00），该金额为固定总价，已包含开发、部署、培训及质保期内的全部费用。

甲方于合同生效后十个工作日内支付合同总价的 30% 作为预付款，即人民币贰拾伍万捌仟元整。乙方应在收到该款项前，向甲方开具等额于预付款金额的履约保函，保函有效期至最后一期款项付清之日止。

项目终验合格后，甲方在 60 日内支付剩余款项。乙方应在每笔款项支付前向甲方开具等额增值税专用发票，税率为百分之六。

第四条 验收

甲方在收到乙方提交的阶段成果后 30 日内完成验收并出具书面验收意见。甲方逾期未出具书面意见的，视为该阶段成果验收合格。

验收不合格的，乙方应在甲方书面通知之日起十五个工作日内完成整改并再次提交验收。同一阶段因同一原因连续两次验收不合格的，甲方有权要求乙方更换项目组成员。

第五条 质量保证

乙方对交付物提供自验收合格之日起 365 日的质量保证。质保期内出现缺陷的，乙方应在接到通知后四小时内响应，三个工作日内修复完毕。

质保期届满不影响乙方就其故意或重大过失造成的损失承担责任。

第六条 保密

双方对因履行本合同而知悉的对方商业秘密承担保密义务，保密期限为本合同终止之日起 3 年。

保密信息的范围限于双方在合作过程中书面披露并标注为保密的信息，以及依其性质应被合理理解为保密的信息。接收方为履行本合同所必需向其员工披露的，应要求该员工承担同等保密义务。

第七条 知识产权

乙方为履行本合同专门开发的定制交付物，其著作权及其他知识产权归甲方所有。乙方在本合同签订前已拥有的背景知识产权仍归乙方所有，乙方在此授予甲方在本项目范围内永久使用该背景知识产权的许可。

乙方保证交付物不侵犯任何第三方的知识产权。若第三方就此向甲方提出主张，乙方应负责处理并承担全部责任。

第八条 违约责任

乙方未按期交付的，每逾期一日按合同总价款的万分之三向甲方支付违约金。逾期超过三十日的，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

本合同项下乙方应支付的违约金总额累计不超过合同总价款的 10%。

第九条 不可抗力

因地震、洪水、战争、疫情管控、政府行为等不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力致使本合同无法履行的，遭受不可抗力的一方应在事件发生后五日内书面通知对方，并在事件结束后十五日内提供有权机构出具的证明文件。

不可抗力持续超过六十日的，任何一方均有权书面通知对方解除本合同，双方互不承担违约责任，已完成部分据实结算。

第十条 争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 合同变更

本合同的任何变更、补充均须经双方书面签署变更单后方为有效。变更单应载明变更内容、对工期及费用的影响，未载明该影响的变更单不产生工期与费用调整的效力。

第十二条 核查与审计

甲方有权在提前五个工作日书面通知后，对乙方的履约情况及服务费用支出进行核查。乙方应予配合并提供相关记录。核查发现费用虚高的，乙方应返还相应部分。